

1515536-31.2018.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... em um segundo contexto, o roubo circunstanciado também ocorreu.

De início, em crimes tais, especialmente no caso quando cometido durante a madrugada, e, em um posto, a palavra da vítima goza de especial credibilidade.

Nessa seara:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1515536-31.2018.8.26.0071 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515536-31.2018.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2126026/2018 - DEL.POL.AREALVA, 1496708 - DEL.POL.AREALVA, 438/18/120 - DEL.POL.AREALVA, 2126026 - DEL.POL.AREALVA, 438/18/120 - DEL.POL.AREALVA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Indiciado:

MATEUS ESVINDER DA COSTA SANTOS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

Os acusados Carlos Henrique Zanardi, Marlon do Prado, Matheus Esvinder da Costa Santos e Vinícius Alves de Mello, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 157, §2º, inciso I e §2º-A, inciso I, 158, § 1º e 180, "caput", do Código Penal.

Segundo a denúncia, os acusados, no dia 06 de novembro de 2018, meia noite, na Rodovia SP 321, km 369, na cidade de Arealva-SP, foram surpreendidos conduzindo o veículo Fiat Uno, vermelho, placas BKK3577- Ibitinga, que sabiam ser produto de crime.

Consta que os acusados, no dia 06 de novembro de 2018, meia noite, na Rodovia SP 321, km 369, na cidade de Arealva, subtraíram, para si, mediante violência e

emprego de arma de fogo, contra a vítima Pedro Piffer Neto, seu aparelho celular LG K10, sua carteira com documentos e 300 reais em dinheiro.

Consta que os acusados, no dia 06 de novembro de 2018, meia noite, na Rodovia SP 372/321, na cidade de Arealva, subtraíram, mediante violência e emprego de arma de fogo, contra a vítima Pedro Piffer Neto, a importância de 150 reais, de referido posto de combustível.

Consta que os acusados, na mesma oportunidade, agindo da mesma forma, subtraíram, mediante violência e emprego de arma de fogo, contra a vítima Marcelo Aparecido Genari, sua bolsa com roupas, documentos e 700 reais.

Consta, também, que os acusados, na mesma oportunidade, constrangeram Pedro Piffer Neto, mediante violência e ameaças, com o intuito de obter indevida vantagem econômica a fim de abastecerem o veículo que ocupavam, com 67 reais de gasolina.

Boletins de ocorrência (fls. 04/12), relatório policial final (fls. 86/91).

Pela decisão de fls. 109 foi recebida a denúncia e determinada a citação dos acusados.

Os réus foram citados (fls. 118/121), sendo ofertadas respostas à acusação às fls. 135, 138 e 146.

Na decisão de fls. 153, foi mantido o recebimento da exordial.

Durante a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento de fls. 226/227 foram ouvidas as testemunhas PM Israel Ionta de Carvalho, PM Alexandre Carrinho Ferrari Martins e João Lopes Caetano.

A vítima Carlos Alberto Silva Martins foi ouvida na Comarca de Ibitinga (fls. 265).

A testemunha Marcelo Aparecido Genari foi ouvida na Comarca de Tabapuã (fls. 272).

A decisão de fls. 300/303 revogou a prisão preventiva dos acusados, concedendo-lhes liberdade provisória sem fiança, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A vítima Pedro Piffer Neto foi ouvida na Comarca de Ribeirão Bonito (fls. 356).

Na audiência em continuação de fls. 406/408, foram interrogados os acusados Carlos, Marlon e Mateus, sendo decretada a revelia do acusado Vinícius.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 441/455 pugnando, em suma, pela condenação nos termos da denúncia, bem como pelo reconhecimento dos maus antecedentes de Marlon e de Vinícius, valorando-se as duas causas de aumento do roubo em fases distintas (primeira e terceira), com a constatação das reincidências de Marlon, Vinícius e Mateus e da menoridade relativa no tocante à Mateus e do concurso material, considerando-se, ainda, o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, no tocante à extorsão.

Já a D. Defesa constituída do acusado Carlos Henrique Zanardi às fls. 465/476 em síntese, alegou falha no arcabouço probatório e pediu a absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Por fim, a Defensoria Pública às fls. 482/512, no tocante aos acusados Marlon do Prado, Mateus Esvinder da Costa Santos e Vinícius Alves de Mello, alegou, a mácula ao art. 226 do CPP, fator potencializado pela alegada contrariedade no depoimento dos ofendidos. Pediu a absolvição no tocante a todos os delitos, por ausência de provas, o afastamento da causa de aumento de emprego de arma, a constatação da continuidade delitiva (em relação aos crimes de roubo), a valoração da menoridade relativa do acusado Matheus e o reconhecimento da inexistência da extorsão pela ausência de conduta necessária do ofendido.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

Vejamos.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 04/12), relatório policial final (fls. 86/91) e pelo teor da prova produzida em audiência.

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

A vítima Pedro Piffer Neto, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), disse, em resumo, que era frentista do posto "Arco-Íris", quando viu os acusados se aproximando, por volta de meia noite. Afirmou que eles passaram em frente ao posto

com um Fiat vermelho e foram sentido Bauru. Informou que, na volta, vieram encapuzados e anunciaram o roubo. Esclareceu que o acusado Carlos ficou dentro do carro, enquanto os demais exigiram dinheiro e lhe agrediram. Mencionou que Carlos ficou irritado, colocou uma camiseta no rosto e lhe deu uma coronhada, tendo o reconhecido pela voz. Citou que eles pegaram sua carteira e seu celular, sendo que, após, abordaram um caminhoneiro que estava no posto e levaram 700 reais dele, além de documentos e roupas. Asseverou que o caminhoneiro foi agredido pelos acusados. Disse que eles tentaram abastecer o veículo deles, mas não conseguiram, e, por isso, exigiram que abastecessem o carro para eles, sendo agredido com vassouradas e pontapés. Afirmou que, após, eles fugiram. Informou que acionou a polícia e contou que conhecia um dos 'assaltantes', Carlos. Esclareceu que, na delegacia, reconheceu os quatro corréus como sendo as pessoas que praticaram o 'assalto'. Mencionou que foi ameaçado por Carlos, razão pela qual evita ir para Iacanga, sendo que já possuía divergências trabalhistas com ele, pois foi o supervisor dele em uma usina. Citou que também conhecia o acusado Vinícius, mas os outros dois réus não. Asseverou que a ação criminosa durou cerca de vinte minutos. Disse que foi deixado no escritório com o caminhoneiro, mas não permaneceram trancados. Afirmou que os acusados estavam com camisetas nos rostos, mas não cobriram totalmente a face, sendo possível reconhecê-los.

A testemunha João Lopes Caetano, proprietário do posto, sob o devido processo legal (mídia SAJ), disse, em resumo, que soube do roubo através do funcionário Pedro, e que não se recordava dos fatos em razão de ter tido um AVC.

A testemunha Carlos Alberto Martins, em Juízo (mídia SAJ), disse que seu veículo foi subtraído em um domingo à noite e, posteriormente, foi utilizado para a prática do roubo. Afirmou que não conhecia os acusados.

Os policiais militares Alexandre Carrinho Martins e Israel Ionta de Carvalho, sob o manto do contraditório (mídia SAJ) disseram, em suma, que foram acionados acerca do roubo em um auto-posto. Afirmaram que os quatro 'assaltantes' agrediram um frentista e um caminhoneiro e subtraíram seus pertences, além de subtraírem a gasolina do posto. Informaram que, para cometerem o roubo, eles fizeram uso de uma pistola e estavam em um veículo uno de cor vermelha; carro subtraído na cidade de Iacanga. Esclareceram que o veículo foi localizado, posteriormente, abandonado. Mencionaram que o frentista do posto reconheceu a voz de um dos réus e que ele foi agredido pelos 'assaltantes'.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais, não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO

DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a

imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado Carlos Henrique, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ) negou a prática delitiva. Disse que conhece os demais corréus porque são moradores do mesmo bairro de Iacanga. Afirmou que também conhece a vítima Pedro, pois trabalham juntos na usina, sendo que ambos tinham uma rixa porque ocupou o lugar dele na usina. Informou que nunca foi processado. Esclareceu que o caminhoneiro não o reconheceu pessoalmente.

O acusado Marlon, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), em síntese, negou a prática do crime patrimonial. Disse que por ter cometido um ilícito quando adolescente, passou a ser perseguido pela polícia. Afirmou que conhece o ofendido Pedro, 'de vista', mas não Marcelo.

O acusado Mateus, sob o devido processo legal (mídia SAJ), disse, em resumo, que não cometeu os crimes. Afirmou que a polícia invadiu sua residência e o prendeu. Informou que não conhecia as vítimas, mas conhecia os demais corréus porque são moradores do mesmo bairro.

Por fim, o acusado Vinícius não foi interrogado, sendo que, em juízo, teve a revelia decretada em seu desfavor.

No que tange às alegações postas, vale consignar, desde logo, que o eventual descumprimento reconhecimento realizado nos termos do art. 226 do CPP era visto como mera irregularidade.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, 2ª Turma, RHC 205316 AgR, relator ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20/09/2021)

Depois, não obstante, o reconhecimento fotográfico (fls. 18 e ss. e 69) deve ser visto como um “plus”, visto que o ofendido Pedro conhecia o acusado Carlos (o que inclusive foi confirmado por ele), e, na data dos fatos, o reconheceu pela voz. Em acréscimo, o acusado Marlon afirmou que conhecia Pedro “de vista”, sendo que, no contexto, ele e os demais acusados estavam com camisetas nos rostos, contudo,

podiam ser identificados.

Por fim, o ofendido Pedro residiu no município de Iacanga, o que permitiu que reconhecesse os autores do roubo como moradores daquele local (fls. 52).

No mérito, em termos cronológicos, um veículo (o utilizado pelos acusados) foi furtado, o que ocorreu em 04/11/2018 (fls. 61/65).

Ocorre que, apenas dois dias depois (fls. 04/06), foi o automóvel utilizado no roubo em questão.

Por isso, não é crível que os acusados não soubessem da origem ilícita do bem.

Com efeito, não comprovaram a origem lícita do automóvel, e, por isso, no mínimo, assumiram o risco da ilicitude.

Em outras palavras, não é razoável, que, durante a madrugada, os acusados estivessem em um veículo, o que fizeram para cometer outro delito (com camisetas nas faces e com emprego de arma), sem que soubessem ou ao menos assumissem o risco da ausência de procedência (licitude) do bem.

No sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SUM. 568/STJ. RECEPÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. CONHECIMENTO SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO APREENDIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, nos termos da Súmula n. 568 desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

Ademais, o julgamento colegiado do recurso pelo órgão competente supera eventual mácula da decisão monocrática do relator.

2. O Tribunal de origem, soberano na apreciação das provas, manteve a condenação do recorrente ao concluir que as circunstâncias do caso concreto demonstram o inequívoco conhecimento do réu sobre a origem criminosa do veículo apreendido sob sua posse. Demais disso, considerou, ainda, a inércia da defesa em desconstituir a imputação e as provas que a sustentam nestes autos. A revisão do julgado recorrido, nesta parte, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 1088934 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27/06/2017)

Ademais, a partir do momento em que o bem estava com o acusado, e nessa condição foi apreendido, caberia a ele elucidar a procedência, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que o agravante não possuía conhecimento da origem criminosa do bem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis : "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

2. Ademais, no caso, caberia à defesa a comprovação da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, haja vista que o bem foi apreendido em poder do agravante, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 1244089 / DF, relator ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 21/06/2018)

Depois, em um segundo contexto, o roubo circunstanciado também ocorreu.

De início, em crimes tais, especialmente no caso quando cometido durante a madrugada, e, em um posto, a palavra da vítima goza de especial credibilidade.

Nessa seara:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ? CPC.

INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL ? CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO.

AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há omissão por parte do Tribunal de origem, porque, quando do julgamento dos Embargos de Declaração, ele entendeu inexistir incerteza da vítima sobre o uso de arma de fogo, 2. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020).

4. No caso, se a vítima afirmou ter havido o emprego de arma de fogo, não é possível rever tal conclusão sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ.

5. Não há falar em violação ao art. 156 do CPP, pois "se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal" (HC n. 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2009).

6. O pleito de afastamento da majorante em razão da arma de fogo estar o tempo todo na cintura do agente, sem a ostensiva utilização do artefato, não pode ser analisado. Isso porque essa tese específica não foi levada à exame do Tribunal de origem, o que configura ausência de prequestionamento e faz incidir os óbices sumulares ns. 282 e 356 do STF, o que também implica em não conhecimento do recurso especial pelo dissídio pretoriano 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 1871009 / DF, relator ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 05/04/2022)

Nesta quadra, tem-se que o ofendido contou toda a dinâmica delitiva, esclarecendo que os acusados chegaram ao posto, no veículo furtado, e, enquanto Carlos permaneceu no automóvel, os demais desceram e passaram a agredi-lo.

Depois de um tempo, o acusado Carlos também ficou nervoso, desceu, e o agrediu com coronhadas.

Com isso, subtraíram bens que estavam com ele (celular LG K10, sua carteira com documentos e 300 reais em dinheiro), além do de um caminhoneiro – Marcelo Aparecido Genari - que lá estava e também teve o patrimônio lesado (sua bolsa com roupas, documentos e 700 reais).

Além disso, foi subtraída a quantia de 150 reais do estabelecimento-vítima.

Por isso, resta delineado o roubo majorado mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Quanto a esta, nem se fale que a arma deve ser apreendida, com posterior perícia, para a constatação da circunstância. Ocorre que só se houver a apreensão da arma é que seria necessária a perícia, o que não ocorreu na espécie. Não é outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CAUSAS DE AUMENTO, CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONFIRMADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO MÍNIMO EM RELAÇÃO ÀS MAJORANTES, O QUE VIOLARIA O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS E DA PROPORCIONALIDADE.

REGIME FECHADO É O ÚNICO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 00850904020118260050 SP 0085090-40.2011.8.26.0050, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 06/08/2015, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/08/2015)

E, deste modo, como a arma não foi encontrada, de rigor o reconhecimento da causa de aumento, até porque o ônus da prova (da ausência da potencialidade lesiva) é dos acusados.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, 68, E 157, § 2º, I, TODOS DO CP, E 381 DO CPP. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE QUANDO ATESTADA A PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONFISSÃO DO AGRAVANTE QUANTO À UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto, em que demonstrado pela própria Corte de origem que por meio do depoimento da vítima e do corréu, que o apelante com o corréu praticaram o roubo utilizando arma de fogo.

2. O uso de arma de fogo foi objeto de confissão pelo agravante, razão pela qual não há que se falar em afastamento da causa de aumento de pena. Precedentes.

3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a utilização de arma carente de potencial lesivo, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena, em face da sua ineficácia para a realização de disparos. No entanto, [...] cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão (EREsp n. 961.863/RS, Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe 6/4/2011).

4. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. (AgRg no Ag no RESp n. 1.561.836/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/4/2018).

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no RESp 1712795 / AM, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 05/06/2018)

O roubo, outrossim, realizado em um mesmo contexto, deve ser visto como praticado em concurso formal.

É dos autos que bens diversos foram subtraídos, tendo os agentes a consciência de que eles eram de vítimas distintas.

Nessa seara:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EM QUE SE DENEGOU A ORDEM IMPETRADA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE MAIS DE UMA VÍTIMA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PRECEDENTE.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática que denega a ordem no writ impetrado, quando não evidenciado constrangimento ilegal em situação em que o acórdão a quo se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça.

2. A decisão impugnada foi clara afirmar que este Superior Tribunal de Justiça tem entendido que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos (HC n. 317.091/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 9/10/2015).

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 412140 / MG, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 01/03/2018)

De outro lado, de acordo com a prova colhida, ocorreu a extorsão.

Além dos patrimônios subtraídos, os acusados tentaram abastecer o veículo.

Como não conseguiram, obrigaram o ofendido - frentista - tendo ele o feito, por

efetivo temor (evidenciado pela participação de quatro pessoas e com emprego de arma).

No aspecto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. CRIME CONSUMADO.

VÍTIMA QUE SE SUBMETEU ÀS EXIGÊNCIAS DOS RÉUS. ENTREGA DOS VALORES EXIGIDOS.

FLAGRANTE ESPERADO. INVIABILIDADE DA TESE DO CRIME IMPOSSÍVEL. VANTAGEM INDEVIDA.

MERO EXAURIMENTO DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O crime de extorsão é formal e se consuma no momento em que a vítima, submetida a violência ou grave ameaça, realiza o comportamento desejado pelo criminoso. É irrelevante que o agente consiga ou não obter a vantagem indevida, pois esta constitui mero exaurimento do crime (Súmula n. 96 do STJ).

2. A vítima, ameaçada pelos acusados, comunicou a corregedoria da polícia, mas cumpriu a exigência de entrega dos valores. A ação policial apenas evitou a obtenção/fruição da vantagem indevida ?

mero exaurimento da conduta ?, porém não impediu que o ofendido cedesse ao constrangimento. Crime consumado.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no REsp 1868140 / GO, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 04/08/2020)

Assim, de rigor o édito condenatório pelos crimes constantes nos arts. 157, §2º, inciso I e §2º-A, inciso I, 158, § 1º e 180, "caput", todos do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Crime de roubo

Acusado Carlos Henrique Zanardi

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As consequências são perniciosas, visto que não há notícias de que os bens subtraídos (três patrimônios) foram recuperados.

Por isso, exaspero a pena-base em 1/6, perfazendo 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) diárias.

Por fim, circunstâncias e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Na intermediária, ausentes circunstâncias legais.

Na derradeira, presentes as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

O emprego da arma, representado principalmente pelas coronhadas desferidas contra a vítima, bem como as agressões perpetradas, denotam que as circunstâncias devem ser valoradas, pois representaram subjugação do ofendido.

Por todos:

Roubos majorados pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em concurso formal Absolvição pretendida Inadmissibilidade -Materialidade e Autoria devidamente comprovados Seguro reconhecimento realizado pelas vítimas A palavra das vítimas em delitos patrimoniais possui consistente valor probante - Condenação de rigor.

Pretendido o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo Descabimento A causa de aumento de pena está configurada nas palavras da vítima, ainda que a arma não tenha sido apreendida e periciada. Dosimetria Afastado o aumento aplicado pelo juiz sentenciante, na pena-base, em razão do emprego de arma de fogo já configurar causa de aumento de pena Mantido o aumento de 3/8 pelo reconhecimento das majorantes de concurso de agentes e emprego de arma de fogo Patamar justificado na diminuição de capacidade de resistência das vítimas e temor causado Adequação do patamar de aumento do concurso formal para ¼ em face do numero de vítimas atingidas Critério puramente objetivo Recurso parcialmente provido".

(Tribunal de Justiça de São Paulo, 11ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0002736-20.2011.8.26.0191, Comarca de Poá, Des. Salles Abreu, julgada em 26/06/2013).

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.

DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO DA REPRIMENDA EM 3/8 NA TERCEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ.

1. A dosimetria da pena é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado sendo que, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, deve atentar, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, para as singularidades do caso concreto.
2. Segundo entendimento assente neste Sodalício, uma vez fundamentada concretamente a exasperação da pena em 3/8 (três oitavos) na terceira fase da dosimetria, não há se falar em violação da Súmula 443/STJ - in casu, as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de arma de fogo, em concurso de agentes na modalidade de concurso formal, não denota qualquer ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das duas majorantes do crime de roubo.
3. Encontrando-se o acórdão proferido no recurso de apelação em consonância com jurisprudência firmada nesta Corte, a pretensão recursal esbarra no óbice previsto no Enunciado nº 83 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 539479 / SP, relator ministro Jorge Mussi, julgado em 06/03/2018)

Contudo, o delito foi cometido após a publicação da Lei nº 13.654/18 de modo que as majorantes devem ser - ambas - valoradas, e, em montantes diversos.

Por isso, em razão do concurso de pessoas a pena é acrescida em 1/3, perfazendo, 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) diárias. Depois é aumentada em 2/3 em razão do emprego de arma, atingindo 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Por fim, o crime de roubo lesou três patrimônios em um mesmo contexto, de modo que, em razão do concurso formal, deve ser aumentada em 1/5, atingindo 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) diárias.

Acusado Marlon do Prado

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As consequências são perniciosas, visto que não há notícias de que os bens subtraídos (três patrimônios) foram recuperados.

Por isso, exaspero a pena-base em 1/6, perfazendo 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) diárias.

Por fim, circunstâncias e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Na intermediária, o acusado é reincidente (feito nº 0039412-62.2015.8.26.0114, fls. 195/197).

Assim, a pena é agravada em 1/6, perfazendo 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na derradeira, presentes as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Por isso, em razão do concurso de pessoas a pena é acrescida em 1/3, perfazendo 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) diárias.

Depois é aumentada em 2/3 em razão do emprego de arma, atingindo 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Por fim, o crime de roubo lesou três patrimônios em um mesmo contexto, de modo que, em razão do concurso formal, deve ser aumentada em 1/5, atingindo 14 (quatorze) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 31 (trinta e uma) diárias.

Acusado Mateus Esvinder da Costa Santos

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As consequências são perniciosas, visto que não há notícias de que os bens subtraídos (três patrimônios) foram recuperados.

Por isso, exaspero a pena-base em 1/6, perfazendo 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) diárias.

Por fim, circunstâncias e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Na intermediária, convivem a reincidência (feito nº 0001090-58.2016.8.26.0236. fls. 198/199) com a menoridade relativa.

Tais circunstâncias devem ser compensadas, de modo que a pena permanece incólume. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma -

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - Descabimento. Materialidade delitiva e autoria comprovadas.

Seguro reconhecimento pela testemunha presencial - PARTICIPAÇÃO DE MENOR

IMPORTÂNCIA - Inocorrência. Conduta determinante para o êxito da empreitada

criminosa - Causas de aumento demonstradas pela prova oral - PENA - Possibilidade

de compensação da atenuante da menoridade com a agravante da reincidência -

Majoração pelas duas causas de aumento readequada para 3/8 - Regime inicial fechado mantido - Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - APL: 00028921720148260445 SP 0002892-17.2014.8.26.0445, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 24/11/2015, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015)

ROUBO MAJORADO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Palavras da vítima e policial. Seguro reconhecimento de um dos réus. Crime praticado em concurso de agentes. Negativa dos acusados isolada no conjunto probatório.

Condenação mantida - Forma tentada. Inadmissibilidade - Regime inicial fechado - Compensação da atenuante da menoridade com a agravante da reincidência.

Admissibilidade. Precedentes do STJ. Penas reduzidas - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, I, CP - Apelo de Raphael Aparecido Monção de Almeida desprovido. Recurso de Johnny Duarte Pereira provido, parcialmente, para reduzir as penas.

(TJ-SP - APL: 01095589720138260050 SP 0109558-97.2013.8.26.0050, Relator: Gilberto Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 17/12/2015, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2015)

Na derradeira, presentes as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Por isso, em razão do concurso de pessoas a pena é acrescida em 1/3, perfazendo, 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) diárias.

Depois é aumentada em 2/3 em razão do emprego de arma, atingindo 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Por fim, o crime de roubo lesou três patrimônios em um mesmo contexto, de modo que, em razão do concurso formal, deve ser aumentada em 1/5, atingindo 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) diárias.

Acusado Vinicius Alves de Mello

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As consequências são perniciosas, visto que não há notícias de que os bens subtraídos (três patrimônios) foram recuperados.

Por isso, exaspero a pena-base em 1/6, perfazendo 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) diárias.

Por fim, circunstâncias e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Na intermediária, o acusado possui três reincidências em seu desfavor (feitos nº 0000222-91.2017.8.26.0027, 0000260-06.2017.8.26.0027 e 0000787-71.2015.8.26.0594).

Assim, a pena deve ser agravada em ½, atingindo 7 (sete) anos de reclusão e 16

(dezesesseis) dias-multa.

Na derradeira, presentes as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Por isso, em razão do concurso de pessoas a pena é acrescida em 1/3, perfazendo, 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 21 (vinte e uma) diárias.

Depois é aumentada em 2/3 em razão do emprego de arma, atingindo 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Por fim, o crime de roubo lesou três patrimônios em um mesmo contexto, de modo que, em razão do concurso formal, deve ser aumentada em 1/5, atingindo 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 42 (quarenta e duas) diárias.

Crime de extorsão

Acusado Carlos Henrique Zanardi

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Por isso, a pena deve permanecer no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) diárias.

Na intermediária, ausentes circunstâncias legais.

Na derradeira, presentes as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Portanto, a pena é aumentada em ½, atingindo 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Acusado Marlon do Prado

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Portanto, a pena-base deve permanecer no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) diárias.

Na intermediária, o acusado é reincidente (feito nº 0039412-62.2015.8.26.0114, fls. 195/197).

Assim, a pena é agravada em 1/6, perfazendo 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na derradeira, presentes as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Portanto, a pena é aumentada em ½, atingindo 7 (sete) anos de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Acusado Mateus Esvinder da Costa Santos

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Por isso, a pena-base deve permanecer no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) diárias.

Na intermediária, convivem a reincidência (feito nº 0001090-58.2016.8.26.0236. fls. 198/199) com a menoridade relativa.

Tais circunstâncias devem ser compensadas, de modo que a pena permanece incólume.

Na derradeira, presentes as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Portanto, a pena é aumentada em $\frac{1}{2}$, atingindo 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Acusado Vinicius Alves de Mello

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Por isso, a pena-base deve permanecer no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) diárias.

Na intermediária, o acusado possui três reincidências em seu desfavor (feitos nº 0000222-91.2017.8.26.0027, 0000260-06.2017.8.26.0027 e 0000787-71.2015.8.26.0594).

Assim, a pena deve ser agravada em $\frac{1}{2}$, atingindo 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na derradeira, presentes as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Portanto, a pena é aumentada em $\frac{1}{2}$, atingindo 9 (nove) anos de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Crime de receptação

Acusado Carlos Henrique Zanardi

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Por isso, a pena deve permanecer no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) diárias.

Na intermediária, ausentes circunstâncias legais.

Na derradeira, inexistentes causas de aumento ou diminuição, de modo que a reprimenda é definitiva.

Acusado Marlon do Prado

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Portanto, a pena-base deve permanecer no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) diárias.

Na intermediária, o acusado é reincidente (feito nº 0039412-62.2015.8.26.0114, fls. 195/197).

Assim, a pena é agravada em $\frac{1}{6}$, perfazendo 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na derradeira, inexistentes causas de aumento ou diminuição, de modo que a reprimenda é definitiva.

Acusado Mateus Esvinder da Costa Santos

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Por isso, a pena-base deve permanecer no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de

reclusão e 10 (dez) diárias.

Na intermediária, convivem a reincidência (feito nº 0001090-58.2016.8.26.0236. fls. 198/199) com a menoridade relativa.

Tais circunstâncias devem ser compensadas, de modo que a pena permanece incólume.

Na derradeira, inexistentes causas de aumentou ou diminuição, de modo que a reprimenda é definitiva.

Acusado Vinicius Alves de Mello

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Por isso, a pena-base deve permanecer no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) diárias.

Na intermediária, o acusado possui três reincidências em seu desfavor (feitos nº 0000222-91.2017.8.26.0027, 0000260-06.2017.8.26.0027 e 0000787-71.2015.8.26.0594).

Assim, a pena deve ser agravada em $\frac{1}{2}$, atingindo 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na derradeira, inexistentes causas de aumentou ou diminuição, de modo que a reprimenda é definitiva.

Somadas as penas, ante o notório concurso material de delitos, tem-se: 19 (dezenove) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão, além de 52 (cinco e dois) dias-multa, para o réu Carlos Henrique Zanardi; 22 (vinte e dois) anos, 8 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além de 58 (cinquenta e oito) dias-multa para o réu Marlon do Prado; 19 (dezenove) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão, além de 52 (cinco e dois) dias-multa para o réu Mateus Esvinder da Costa Santos e 29 (vinte e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 79 (setenta e nove) dias-multa, para o acusado Vinicius Alves de Mello.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica dos réus.

O regime é o inicial fechado, eis que é o único apto a atender às finalidades da pena, quais sejam, preventiva e repressiva.

Primeiro, as circunstâncias judiciais não restaram inteiramente favoráveis.

Depois, foram cometidos três crimes durante a madrugada, mediante violência.

Além disso, quatro foram os agentes, os bens subtraídos não foram recuperados e a pena total é extensa.

Por isso também, o regime mais grave é o único capaz de reprovar o delito e ressocializar os acusados, nos moldes do art. 33, §2º "a" e §3º, todos do Código Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL. VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA A VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Definiu a jurisprudência desta Corte que, para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso do que comporta a pena, é necessária a apresentação de fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

2. No presente caso, a despeito de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, o regime inicial fechado foi aplicado de forma idônea, em razão da gravidade concreta do crime. O Tribunal a quo enfatizou o modus operandi do delito, o qual extrapolou a prática delituosa comum para o tipo, tendo em vista a existência de agressão física contra a vítima.

3. Nesse sentido, em que pese caracterizar a violência elementar do tipo de roubo, tal circunstância casuística também pode ser empregada para fins de fixação do regime prisional recrudescido, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte. (AgRg no AREsp n. 972.384/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em

16/5/2017, DJe 24/5/2017) 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 518440 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, julgado em 28/04/2020)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e, desta feita, condeno os réus pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, inciso I e §2º-A, inciso I, 158, § 1º e 180, "caput", do Código Penal, em concurso material de delitos, no seguinte montante:

19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de pagamento de 52 (cinco e dois) dias-multa, para o réu Carlos Henrique Zanardi;

22 (vinte e dois) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa para o réu Marlon do Prado;

19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 52 (cinco e dois) dias-multa para o réu Mateus Esvinder da Costa Santos;

29 (vinte e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 79 (setenta e nove) dias-multa, para o réu Vinícius Alves de Mello.

Os acusados responderam soltos à parte da instrução criminal, e, na ausência de outros elementos, assim poderão recorrer.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comuniquem-se as vítimas sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guias definitivas de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os réus a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA